

○ คำพิพากษา
(อุทธรณ์)



(ต. ๒๒.๑)

คดีหมายเลขดำที่ อ. ๔๙๗/๒๕๕๗
คดีหมายเลขแดงที่ อ. ๒๒๔/๒๕๖๕

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์

ศาลปกครองสูงสุด

วันที่ ๑๙ เดือน เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๕

ระหว่าง { นายวิเชียร สุขตนเอง ผู้ฟ้องคดี
องค์การบริหารส่วนตำบลทับใหญ่ ที่ ๑
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับใหญ่ ที่ ๒ ผู้ถูกฟ้องคดี

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองอุทธรณ์คำพิพากษาศาลปกครองนครราชสีมา คดีหมายเลขดำที่ ๓๙๘/๒๕๕๖ หมายเลขแดงที่ ๙๓/๒๕๕๗

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการพลเรือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานช่าง ๗ สังกัด สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุรินทร์ ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ออกคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลทับใหญ่ เลขที่ ๔๑๙/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ เรียกให้ผู้ฟ้องคดี นายสุบรรณ จันทร์ภักดี และนายอุทัย ศรีใหญ่ ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ทางราชการ ตามความเห็นของกระทรวงการคลัง กรณีผู้ฟ้องคดีในฐานะคณะกรรมการตรวจการจ้างงานจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเคฟซีล ณ บ้านโพธิ์ ตำบลทับใหญ่ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๐/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔ วงเงินค่าจ้าง ๘,๖๙๘,๐๐๐ บาท ได้ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง มิได้มีการตรวจ



/รับงาน...

รับงานให้เป็นไปตามแบบรูป รายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญา โดยคำสั่งดังกล่าว เรียกให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบในสัดส่วนร้อยละ ๔๐ ของความเสียหาย เป็นเงินคนละ ๓๔๗,๙๒๐ บาท ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๖ อุทธรณ์คำสั่ง แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้วินิจฉัยไม่เห็นด้วยกับคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี และแจ้งสิทธิฟ้องคดี ต่อศาลให้ผู้ฟ้องคดีทราบตามหนังสือลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำสั่ง ดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากนับแต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ทราบเรื่อง ร้องเรียนจนกระทั่งออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด และมีคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลทับใหญ่ เลขที่ ๔๑๙/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ ปรากฏว่าได้ใช้เวลาเกินสิบปี ซึ่งขาดอายุความแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบข้อกล่าวหาและเปิดโอกาสให้ผู้ฟ้องคดีได้โต้แย้งแสดงพยานหลักฐาน ประกอบกับการตรวจรับงานจ้างของผู้ฟ้องคดีเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว อีกทั้งความเสียหาย ควรจะเป็นความเสียหายที่แท้จริง มิใช่เอามูลค่างานทั้งหมดมาคิดเป็นความเสียหาย ซึ่งไม่เป็นธรรม แก่ผู้ฟ้องคดี จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้น

ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง ดังนี้

๑. เพิกถอนคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลทับใหญ่ เลขที่ ๔๑๙/๒๕๕๖ เรื่อง ให้นายวิเชียร สุขตนเอง นายสุบรรณ จันทร์ภักดี และนายอุทัย ศรีใหญ่ ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ให้กับทางราชการ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖

๒. เพิกถอนหนังสือที่ สร ๘๖๐๐๑/๑๓๑๔ เรื่อง แจ้งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ให้กับทางราชการ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖

ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองให้การว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้รับแจ้ง จากนายอำเภอรัตนบุรี ตามหนังสือลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๕ กรณีมีการทุจริตในการก่อสร้าง ถนนลาดยางผิวจราจรเคฟซีล ณ บ้านโพธิ์ ตำบลทับใหญ่ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๐/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔ วงเงินค่าจ้าง ๘,๖๙๘,๐๐๐ บาท และให้ดำเนินการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด เพื่อมิให้ขาดอายุความ แต่เนื่องจาก มีการเปลี่ยนแปลงบุคคลที่ดำรงตำแหน่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ หลายครั้ง จึงมิได้มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ จึงได้ออกคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลทับใหญ่ ที่ ๖๑/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิด ทางละเมิด ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเห็นว่าอายุความสิบปีตามมาตรา ๔๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งประมวล กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จะต้องเริ่มนับเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้รู้ถึงความเสียหายของ การกระทำละเมิดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เมื่อได้รับแจ้งผลการพิจารณาความรับผิดทางละเมิด



/จากกระทรวง...

จากกระทรวงการคลัง ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๐.๔/๓๔๘๗๒ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๖ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงได้ออกคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลทับใหญ่ เลขที่ ๔๑๙/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ เรียกให้ผู้ฟ้องคดีขอใช้ค่าสินไหมทดแทน แก่ทางราชการ เป็นเงินจำนวน ๓๔๗,๙๒๐ บาท และได้มีหนังสือลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ แจ้งคำสั่งดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเห็นว่าได้ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ สอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดภายในอายุความสิบปีตามกฎหมาย และได้ออกคำสั่ง เรียกให้ผู้ฟ้องคดีขอใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเห็นของกระทรวงการคลังภายในอายุความหนึ่งปี นับแต่วันที่ทราบความเห็นของกระทรวงการคลัง อันเป็นการออกคำสั่งดังกล่าวภายในอายุความ ตามที่กฎหมายกำหนดเช่นกัน นอกจากนี้ ตามรายงานผลการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบ ทางละเมิดก็ปรากฏว่าเป็นผลดีแก่ผู้ฟ้องคดี จึงไม่มีเหตุที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะต้องแจ้งให้ ผู้ฟ้องคดีทราบข้อกล่าวหาและเปิดโอกาสให้ผู้ฟ้องคดีได้โต้แย้งแสดงพยานหลักฐาน อีกทั้ง ในการตรวจรับงานจ้าง ผู้ฟ้องคดีก็ได้กระทำละเมิดต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จากการปฏิบัติหน้าที่ ตามความเห็นของกระทรวงการคลัง คำสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดีขอใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ทางราชการ จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว

ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาแล้วเห็นว่า กรณีที่จะถือว่าการก่อสร้างถนนพิพาท ซึ่งไม่เป็นไปตามแบบรูปและรายการละเอียด ได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องถือเอาจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เบิกจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่บริษัทผู้รับจ้างเป็นสำคัญ เนื่องจากเมื่อถนนพิพาทไม่ได้ก่อสร้างให้ถูกต้องตามแบบรูปและรายการละเอียด คณะกรรมการ ตรวจการจ้างก็ไม่อาจตรวจรับงานได้ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ก็จะอนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ บริษัทผู้รับจ้างมิได้ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้อนุมัติจ่ายเงินค่าจ้างงวดที่ ๑ ให้แก่บริษัทผู้รับจ้าง เป็นเงิน ๒,๖๐๙,๔๐๐ บาท ตามฎีกาเบิกเงินนอกงบประมาณรายจ่าย ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ที่ ๔/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๔๕ โดยบริษัทผู้รับจ้างได้รับเงินค่าจ้าง จำนวนดังกล่าวเมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๔๕ จึงถือว่าวันวางฎีกาเบิกเงินค่าจ้างงวดที่ ๑ ให้แก่บริษัท ผู้รับจ้างเมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๔๕ เป็นวันที่มีเหตุแห่งการกระทำละเมิดต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งหากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาเห็นว่าเหตุแห่งการกระทำละเมิดดังกล่าว เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีในฐานะเป็นประธานกรรมการตรวจการจ้างและได้ตรวจ รับงานที่ไม่เป็นไปตามแบบรูปและรายการละเอียด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ชอบที่จะต้องออกคำสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดีขอใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ทางราชการภายในอายุความ สองปีนับแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ รู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ ผู้จะพึงต้องขอใช้ค่าสินไหมทดแทน หรือภายในอายุความหนึ่งปีนับแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ออกคำสั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลัง ในกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑



/โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒...

โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เห็นว่าผู้ฟ้องคดีไม่ต้องรับผิดชอบ แต่กระทรวงการคลังตรวจสอบแล้วเห็นว่า ต้องรับผิดชอบ แล้วแต่กรณี แต่ต้องไม่เกินสิบปีนับแต่วันที่มิเหตุแห่งการกระทำละเมิดต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ประกอบกับมาตรา ๔๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะต้องออกคำสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้เสร็จสิ้น ภายในอายุความสิบปีนับแต่วันที่มิเหตุแห่งการกระทำละเมิดต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ คือ ภายใน วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๕ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ออกคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลทับใหญ่ เลขที่ ๔๑๙/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ เรียกให้ผู้ฟ้องคดี รับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ทางราชการ เป็นเงิน ๓๔๗,๙๒๐ บาท จึงเป็นการใช้สิทธิเรียกร้อง ค่าสินไหมทดแทนจากผู้ฟ้องคดีเมื่อพ้นอายุความสิบปีนับแต่วันที่มิเหตุแห่งการกระทำละเมิด ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามมาตรา ๔๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ คำสั่งดังกล่าวจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเมื่อคำสั่งดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายดังเหตุที่ ได้วินิจฉัยไปแล้ว จึงไม่จำต้องวินิจฉัยว่าผู้ฟ้องคดีกระทำละเมิดต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ หรือไม่ เนื่องจากไม่มีผลเป็นการเปลี่ยนแปลงให้คำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายกลับมาเป็นชอบด้วย กฎหมายได้ ส่วนที่ผู้ฟ้องคดีฟ้องขอให้ศาลพิพากษาเพิกถอนหนังสือที่ สร ๘๖๐๐๑/๑๓๑๔ เรื่อง แจ้งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้กับทางราชการ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ นั้น เห็นว่า หนังสือดังกล่าวเป็นเพียงการแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลทับใหญ่ เลขที่ ๔๑๙/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ ที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทน แก่ทางราชการ หนังสือดังกล่าวจึงไม่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ในอันที่จะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิและหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีที่จะทำ ให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจ หลีกเลี่ยงได้แต่อย่างใด ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิฟ้องขอให้ศาลพิพากษาเพิกถอนหนังสือ ที่ สร ๘๖๐๐๑/๑๓๑๔ เรื่อง แจ้งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้กับทางราชการ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ ต่อศาล ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒

ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาเพิกถอนคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลทับใหญ่ เลขที่ ๔๑๙/๒๕๕๖ เรื่อง ให้นายวิเชียร สุขตนเอง นายสุบรรณ จันทร์ภักดี และนายอุทัย ศรีใหญ่ ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้กับทางราชการ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ เฉพาะในส่วนที่เรียกให้ ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ทางราชการ เป็นเงิน ๓๔๗,๙๒๐ บาท โดยให้มีผล ย้อนหลังไปถึงวันที่ออกคำสั่ง คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก



/ผู้ถูกฟ้องคดี...

ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองอุทธรณ์ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองประสงค์ให้ใช้เอกสาร คำให้การและคำให้การเพิ่มเติมทั้งหมดของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองและเอกสารหลักฐานทั้งหมดของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองที่ยื่นต่อศาลปกครองชั้นต้นไว้แล้วเป็นส่วนหนึ่งของอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง และอุทธรณ์ว่า คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลทับใหญ่ เลขที่ ๔๑๙/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ เป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว และไม่ขาดอายุความในการใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากผู้ฟ้องคดี กล่าวคือ นายสุบรรณ จันทร์ภักดี ซึ่งในขณะนั้นดำรงตำแหน่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นผู้ออกคำสั่งแต่งตั้งให้ผู้ฟ้องคดีเป็นประธานกรรมการ และให้นายสุบรรณเป็นกรรมการตรวจรับงานจ้างร่วมกับผู้ฟ้องคดี ซึ่งปัจจุบันนายสุบรรณ ไม่ได้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวแล้ว จึงเป็นไปไม่ได้ที่นายสุบรรณจะพิจารณาออกคำสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดีและตนเองชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ทางราชการภายในอายุความ เนื่องจากนายสุบรรณ จะต้องร่วมรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายทางละเมิดดังกล่าวด้วย ประกอบกับวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้รับทราบความเสียหายแห่งการละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้ซึ่งจะต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๖ ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๐.๔/๓๔๘๗๒ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ชอบที่จะออกคำสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ทางราชการภายในอายุความสองปีนับแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ รู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้ซึ่งต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือภายในอายุความหนึ่งปีนับแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เห็นว่าผู้ฟ้องคดีไม่ต้องรับผิดชอบแต่กระทรวงการคลังตรวจสอบแล้วเห็นว่าต้องรับผิดชอบ แล้วแต่กรณี แต่ต้องไม่เกินสิบปี นับแต่วันที่มิเหตุแห่งการละเมิดต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งการนับระยะเวลาการพิพาททางละเมิดต้องนับจากวันที่ผู้ฟ้องคดีดำเนินการตรวจสอบรับงานจ้างไม่ถูกต้องตามรูปแบบตามสัญญา ในงวดสุดท้าย เนื่องจากนายตีใหญ่ พุนศรีนากุล ได้ร้องเรียนหลังจากมีการเบิกจ่ายเงินงวดแรกไปแล้ว และผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ให้ตรวจสอบว่า เหตุใดผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยนายสุบรรณ ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในขณะนั้นจึงไม่รอผลการตรวจสอบจากหน่วยงานต่างๆ ก่อนแต่ได้เร่งรัดเบิกเงินในงวดที่ ๒ และงวดที่ ๓ รวมกันซึ่งเป็นงวดสุดท้ายตามใบตรวจรับงานจ้าง เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๕ ซึ่งระยะเวลานับแต่วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๕ ซึ่งเป็นวันตรวจรับงานงวดสุดท้ายถึงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ซึ่งเป็นวันแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด มีระยะเวลา ๙ ปี ๙ เดือน ๓๓ วัน กรณีดังกล่าวจึงถือว่ายังไม่พ้นกำหนดอายุความสิบปีนับแต่วันที่มิเหตุแห่งการกระทำละเมิด นอกจากนี้ผู้ฟ้องคดีมิใช่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นสังกัดผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แต่ผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการพลเรือนสังกัดกรมโยธาธิการและผังเมือง ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจึงเห็นว่า คำสั่งองค์การบริหาร



/ส่วนตำบลทับใหญ่...

ส่วนตำบลทับใหญ่ ที่ ๔๑๘/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ เป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย และไม่ขาดอายุความใช้สิทธิเรียกร้อง การกระทำของผู้ฟ้องคดีเป็นการกระทำละเมิด ที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ ซึ่งผู้ฟ้องคดีต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทน

ขอให้ศาลปกครองสูงสุดพิพากษากลับคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น เป็นให้ยกฟ้อง

ผู้ฟ้องคดีแก้อุทธรณ์ว่า ตามที่ศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยว่า คำสั่งองค์การบริหาร ส่วนตำบลทับใหญ่ เลขที่ ๔๑๘/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ เป็นการใช้สิทธิเรียกร้อง ค่าสินไหมทดแทนจากผู้ฟ้องคดีเมื่อพ้นอายุความสิบปีนับแต่วันที่มีเหตุแห่งการกระทำละเมิด ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ คำสั่งดังกล่าวจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย และพิพากษาเพิกถอนคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลทับใหญ่ เลขที่ ๔๑๘/๒๕๕๖ เรื่อง ให้นายวิเชียร สุขตนเอง นายสุบรรณ จันทรภักดี และนายอุทัย ศรีใหญ่ ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้กับทางราชการ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ เฉพาะในส่วนที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทน แก่ทางราชการ เป็นเงิน ๓๔๗,๙๒๐ บาท โดยให้มีผลย้อนหลังไปถึงวันที่ออกคำสั่ง คำขออื่น นอกจากนี้ให้ยกนั้น ผู้ฟ้องคดีเห็นพ้องด้วยกับคำพิพากษาศาลปกครองชั้นต้น ประกอบกับ ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองยอมรับว่าคดีนี้ขาดอายุความไปแล้วตามคำอุทธรณ์ที่ว่า คดีนี้ในขณะที่ ดำเนินการตามโครงการถนนลาดยาง สายบ้านโพธิ์ – ท่าหาดยาว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในขณะนั้น คือ นายสุบรรณ จันทรภักดี เป็นผู้ออกคำสั่งแต่งตั้งให้ผู้ฟ้องคดีเป็นประธานกรรมการ ตรวจสอบการจ้าง และให้นายสุบรรณเป็นกรรมการตรวจสอบการจ้างกับผู้ฟ้องคดี ซึ่งปัจจุบันนายสุบรรณ ไม่ได้ดำรงตำแหน่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แล้ว จึงเป็นไปไม่ได้ที่นายสุบรรณจะพิจารณาออกคำสั่ง เรียกให้ผู้ฟ้องคดีและตนเองชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ทางราชการภายในอายุความ เนื่องจากนายสุบรรณจะต้องร่วมรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายทางละเมิดดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ ผู้ฟ้องคดี ไม่มีส่วนรู้เห็นหรือมีส่วนเกี่ยวข้องในขั้นตอนต่างๆ ในการออกคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แต่อย่างใด ข้ออ้างของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจึงไม่อาจรับฟังได้ ส่วนกรณีการออกคำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดตามคำสั่งองค์การบริหาร ส่วนตำบลทับใหญ่ เลขที่ ๖๑/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เพื่อดำเนินการทางละเมิด กับเจ้าหน้าที่นั้น ดำเนินการไม่ถูกต้องตามขั้นตอนของการสอบสวน ทั้งนี้ ในการสอบข้อเท็จจริง กรณีความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์ การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ การที่จะให้ผู้ฟ้องคดีรับผิด ทางละเมิดจะต้องมีการแจ้งข้อกล่าวหา และจะต้องมีการเรียกผู้ฟ้องคดีไปสอบสวนหาข้อเท็จจริง เสียก่อนเพื่อให้ได้ใช้สิทธิในการโต้แย้งข้อกล่าวหาได้ แต่ปรากฏว่ามีได้มีการดำเนินการแต่อย่างใด



/ซึ่งการให้...

ซึ่งการให้โอกาสถือเป็นสาระสำคัญในขั้นตอนของการดำเนินการสอบสวน จึงไม่ถูกต้องและเป็นธรรมเนียมแก่ผู้ฟ้องคดี คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลทับใหญ่ เลขที่ ๔๑๙/๒๕๕๖ เรื่อง ให้นายวิเชียร สุขตนเอง นายสุบรรณ จันทร์ภักดี และนายอุทัย ศรีใหญ่ ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้กับทางราชการ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ เฉพาะในส่วนที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ทางราชการ เป็นเงินจำนวน ๓๔๗,๙๒๐ บาท จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยเทียบเคียงกับคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๒๕๐/๒๕๔๙ ขอให้ศาลปกครองสูงสุดพิพากษายืนตามคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น

คดีนี้ศาลปกครองสูงสุดไม่จัดให้มีการนั่งพิจารณาคดี คู่กรณีไม่ได้ยื่นคำแถลงเป็นหนังสือ และไม่ได้แจ้งความประสงค์ให้ศาลจัดให้มีการนั่งพิจารณาคดี โดยได้รับฟังสรุปข้อเท็จจริงของตุลาการเจ้าของสำนวน และคำชี้แจงด้วยวาจาประกอบคำแถลงการณ์เป็นหนังสือของตุลาการผู้แถลงคดี

ศาลปกครองสูงสุดได้ตรวจพิจารณาพยานหลักฐานในคำฟ้อง คำให้การ คำอุทธรณ์ และคำแก้อุทธรณ์แล้ว

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๔ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ว่าจ้างบริษัทสาคิตสุรินทร์ก่อสร้าง จำกัด ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเคฟซีล ณ บ้านโพธิ์ หมู่ที่ ๓ ตำบลทับใหญ่ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๐/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๔ วงเงินค่าจ้าง ๘,๖๘๘,๐๐๐ บาท กำหนดจ่ายเงินค่าจ้างแบ่งเป็น ๓ งวด โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้แต่งตั้งผู้ฟ้องคดีเป็นประธานกรรมการตรวจการจ้างงานก่อสร้างถนนพิพาท ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลทับใหญ่ ที่ ๓๘/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๔๔ ต่อมา คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานงวดที่ ๑ และได้มีการอนุมัติจ่ายเงินค่าจ้างงวดที่ ๑ ให้แก่บริษัทผู้รับจ้าง เป็นเงินจำนวน ๒,๖๐๙,๔๐๐ บาท ตามฎีกาเบิกเงินนอกงบประมาณรายจ่าย ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ที่ ๔/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๔๕ ซึ่งบริษัทผู้รับจ้างได้รับเงินค่าจ้างดังกล่าว เมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๔๕ หลังจากนั้น นายตี๋ใหญ่ พุนศรีธนากุล ได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ ร้องเรียนว่าการก่อสร้างถนนพิพาทไม่ได้มาตรฐานตามแบบแปลนผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์จึงมีคำสั่งจังหวัดสุรินทร์ ที่ ๕๑๖/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๔๕ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบถนนสายบ้านโพธิ์ เพื่อทำการตรวจสอบการก่อสร้างถนนพิพาท และมีคำสั่งจังหวัดสุรินทร์ ที่ ๑๑๖๙/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๔๕ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการก่อสร้างถนนสายบ้านโพธิ์ อำเภอรัตนบุรี ไม่ได้มาตรฐาน โดยนำผลการตรวจสอบของคณะกรรมการตามคำสั่งจังหวัดสุรินทร์ ที่ ๕๑๖/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๑๘



/มีนาคม...

มีนาคม ๒๕๔๕ มาตรวจสอบหาผู้ที่ต้องรับผิดชอบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง
 ได้รายงานผลการตรวจสอบต่อผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ว่า การก่อสร้างถนนพิพาทไม่ถูกต้อง
 ตามแบบรูปรายการหลายประการ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์จึงได้สั่งการให้นายอำเภอรัตนบุรี
 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาดำเนินการตามกฎหมาย หลังจากนั้น
 คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานงวดที่ ๒ และงวดที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน
 ๒๕๔๕ และได้มีการอนุมัติจ่ายเงินค่าจ้างงวดที่ ๒ และงวดที่ ๓ ให้แก่บริษัทผู้รับจ้าง
 เป็นเงินจำนวน ๖,๐๘๘,๖๐๐ บาท ตามฎีกาเบิกเงินนอกงบประมาณรายจ่าย ปี พ.ศ. ๒๕๔๕
 ที่ ๒๕/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๔๕ ซึ่งบริษัทผู้รับจ้างได้รับเงินค่าจ้างจำนวนดังกล่าว
 เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๔๕ ต่อมา นายอำเภอรัตนบุรีได้มีหนังสือที่ สร ๐๐๓๗.๑๖/๒
 ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๕ แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการสอบข้อเท็จจริงความรับผิด
 ทางละเมิดแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในการก่อสร้างถนนพิพาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงได้มีคำสั่งองค์การบริหาร
 ส่วนตำบลทับใหญ่ ที่ ๖๑/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ แต่งตั้งคณะกรรมการ
 สอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด และได้รายงานผลการสอบข้อเท็จจริงความรับผิด
 ทางละเมิด ฉบับลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๕ เสนอต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ว่าผู้ฟ้องคดีในฐานะ
 ประธานกรรมการตรวจการจ้าง ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๐/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม
 ๒๕๔๔ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจการจ้างงานก่อสร้างถนนพิพาทถูกต้องตามกฎหมาย และมีได้
 ทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับความเสียหาย ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทน
 แก่ทางราชการ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง
 ความรับผิดทางละเมิด และได้มีหนังสือที่ สร ๘๖๐๐๑/๒๗๗ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕
 แจ้งผลการพิจารณาความรับผิดทางละเมิดของผู้ฟ้องคดี พร้อมส่งสำนวนการสอบสวน
 ให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ ต่อมา กระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางได้มีหนังสือ ส่วนที่สุด
 ที่ กค ๐๔๑๐.๔/๓๔๘๗๒ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๖ แจ้งผลการพิจารณาความรับผิดทางละเมิด
 ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทราบ โดยให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะส่วนของตน
 เป็นเงินจำนวน ๓๔๗,๙๒๐ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงได้ออกคำสั่ง
 องค์การบริหารส่วนตำบลทับใหญ่ เลขที่ ๔๑๙/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖
 เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ทางราชการ เป็นเงินจำนวน ๓๔๗,๙๒๐ บาท
 และได้มีหนังสือ ที่ สร ๘๖๐๐๑/๑๓๑๔ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ แจ้งคำสั่งดังกล่าว
 ให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๖ อุทธรณ์คำสั่งต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒
 ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้วินิจฉัยไม่เห็นด้วยกับคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี และแจ้งสิทธิฟ้องคดี
 ต่อศาลปกครองให้ผู้ฟ้องคดีทราบตามหนังสือที่ สร ๘๖๐๐๑/๑๘๒๒ ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖



/ผู้ฟ้องคดี...

ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นเมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลทับใหญ่ เลขที่ ๔๑๙/๒๕๕๖ เรื่อง ให้นายวิเชียร สุขตนเอง นายสุบรรณ จันทร์ภักดี และนายอุทัย ศรีใหญ่ ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้กับทางราชการ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ และเพิกถอนหนังสือที่ สร ๘๖๐๐๑/๑๓๑๔ เรื่อง แจ้งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้กับทางราชการ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ ต่อมาศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาเพิกถอนคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลทับใหญ่ เลขที่ ๔๑๙/๒๕๕๖ เรื่อง ให้นายวิเชียร สุขตนเอง นายสุบรรณ จันทร์ภักดี และนายอุทัย ศรีใหญ่ ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้กับทางราชการ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ เฉพาะในส่วนที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ทางราชการ เป็นเงิน ๓๔๗,๙๒๐ บาท โดยให้มีผลย้อนหลังไปถึงวันที่ออกคำสั่ง คำขออนุญาตอื่นนอกจากนี้ให้ยก ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไม่เห็นฟ้องด้วย จึงอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นต่อศาลปกครองสูงสุด

ศาลปกครองสูงสุดได้ตรวจพิจารณากฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยแล้ว

คดีมีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองว่า คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลทับใหญ่ เลขที่ ๔๑๙/๒๕๕๖ เรื่อง ให้นายวิเชียร สุขตนเอง นายสุบรรณ จันทร์ภักดี และนายอุทัย ศรีใหญ่ ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้กับทางราชการ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ เฉพาะในส่วนที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ทางราชการ เป็นเงิน ๓๔๗,๙๒๐ บาท เป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๔๒๐ บัญญัติว่า ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่าผู้นั้นทำละเมิดจำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น และมาตรา ๔๔๘ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายอันเกิดแต่มูลละเมิดนั้น ท่านว่าขาดอายุความเมื่อพ้นปีหนึ่งนับแต่วันที่ต้องเสียหายรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน หรือเมื่อพ้นสิบปีนับแต่วันทำละเมิด และพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๓ บัญญัติว่า บรรดากฎหมาย กฎ และข้อบังคับใดๆ ในส่วนที่มีบัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้แทน มาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า ในกรณีที่เจ้าหน้าที่เป็นผู้กระทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐที่ผู้นั้นอยู่ในสังกัดหรือไม่ ถ้าเป็นการกระทำในการปฏิบัติหน้าที่ การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าหน้าที่ให้นำบทบัญญัติมาตรา ๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม



/แต่ถ้ามิใช่...

แต่ถ้ามิใช่การกระทำในการปฏิบัติหน้าที่ให้บังคับตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ วรรคสอง บัญญัติว่า สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าหน้าที่ทั้งสองประการตามวรรคหนึ่ง ให้มีกำหนดอายุความสองปีนับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ ผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน และกรณีที่หน่วยงานของรัฐเห็นว่าเจ้าหน้าที่ผู้นั้นไม่ต้องรับผิดชอบ แต่กระทรวงการคลังตรวจสอบแล้วเห็นว่าต้องรับผิดชอบ ให้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนนั้นมีกำหนดอายุความหนึ่งปีนับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐมีคำสั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลัง และมาตรา ๑๒ บัญญัติว่า ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนที่หน่วยงานของรัฐได้ใช้ให้แก่ผู้เสียหายตามมาตรา ๘ หรือในกรณีที่เจ้าหน้าที่ต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้นั้นได้กระทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๑๐ ประกอบกับมาตรา ๘ ให้หน่วยงานของรัฐที่เสียหายมีอำนาจออกคำสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นชำระเงินดังกล่าวภายในเวลาที่กำหนด

เมื่อพิจารณาบทบัญญัติในมาตรา ๔๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แล้ว จะเห็นได้ว่ากำหนดระยะเวลาการใช้สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายอันเกิดแต่มูลละเมิดได้กำหนดไว้ ๒ กรณี คือ กรณีแรก เมื่อรู้ถึงการกระทำละเมิดและรู้ตัวผู้ฟ้องต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน กำหนดให้เรียกร้องค่าเสียหายภายในหนึ่งปีนับแต่วันรู้การกระทำละเมิดและรู้ตัวผู้ฟ้องต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน กรณีดังกล่าวนี้ถือเป็นระยะเวลาใช้สิทธิในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากผู้กระทำละเมิด ซึ่งระยะเวลาการใช้สิทธิจะเริ่มนับต่อเมื่อได้รู้ถึงการกระทำละเมิดและรู้ตัวผู้กระทำละเมิด ส่วนกรณีที่สอง เป็นกรณีที่มิรู้ถึงการกระทำละเมิด ซึ่งย่อมไม่สามารถรู้ถึงตัวผู้กระทำละเมิดได้อยู่ในตัว หรือรู้ถึงการกระทำละเมิดแต่ไม่รู้ตัวผู้กระทำละเมิด กรณีนี้กฎหมายบัญญัติว่าเมื่อพ้นระยะเวลาสิบปี ผู้เสียหายไม่มีสิทธิเรียกให้ผู้กระทำละเมิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนได้ ระยะเวลาตามกรณีนี้เป็นระยะเวลาสิ้นสิทธิเรียกร้องค่าเสียหาย หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวนี้แล้วแม้ว่าต่อมาผู้เสียหายจะรู้ถึงการกระทำละเมิดและรู้ตัวผู้กระทำละเมิด ก็ไม่อาจใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากผู้กระทำละเมิดได้อีกต่อไป ต่อมา ได้มีการตราพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัตินี้บัญญัติว่า บรรดากฎหมาย กฎ และข้อบังคับใดๆ ในส่วนที่มีบัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้แทน และมาตรา ๑๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ บัญญัติไว้เป็นการเฉพาะว่า ในกรณีที่เจ้าหน้าที่เป็นผู้กระทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นการกระทำในการปฏิบัติหน้าที่หรือมิใช่การกระทำในการปฏิบัติหน้าที่ก็ตาม สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าหน้าที่ให้มีกำหนด



/อายุความ...

อายุความสองปีนับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐที่เสียหายรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน และกรณีที่หน่วยงานของรัฐเห็นว่าเจ้าหน้าที่ผู้นั้นไม่ต้องรับผิดชอบแต่กระทำการคลั่งตรวจสอบแล้วเห็นว่าต้องรับผิดชอบ ให้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนนั้น มีกำหนดอายุความหนึ่งปีนับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐมีคำสั่งตามความเห็นของกระทำการคลั่งก็ตาม แต่บทบัญญัติในมาตรา ๑๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ดังกล่าวมีข้อความขัดหรือแย้งกับมาตรา ๔๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และมีผลเป็นการยกเว้นบทบัญญัติมาตรา ๔๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ก็เฉพาะแต่ในส่วนที่กำหนดให้สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายอันเกิดแต่มูลละเมิดขาดอายุความเมื่อพ้นหนึ่งปีนับแต่วันที่ผู้เสียหายรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเท่านั้น หาได้มีข้อความขัดหรือแย้งกับมาตรา ๔๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และมีผลเป็นการยกเลิกมาตรา ๔๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ในส่วนที่กำหนดว่า สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายอันเกิดแต่มูลละเมิดขาดอายุความเมื่อพ้นกำหนดสิบปีนับแต่วันทำละเมิดไม่ ดังนั้น หน่วยงานของรัฐจะใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าหน้าที่ผู้กระทำความผิดต่อหน่วยงานของรัฐโดยการอาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ออกคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นชำระค่าสินไหมทดแทนภายในสองปีนับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐที่เสียหายรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน หรือภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐมีคำสั่งตามความเห็นของกระทำการคลั่ง ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐเห็นว่าเจ้าหน้าที่ไม่ต้องรับผิดชอบแต่กระทำการคลั่งตรวจสอบแล้วเห็นว่าต้องรับผิดชอบ แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกินสิบปีนับแต่วันทำละเมิด

เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ว่าจ้างบริษัทสาคิตสุรินทร์ก่อสร้าง จำกัด ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเคฟซีล ณ บ้านโพธิ์ ตำบลทับใหญ่ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๐/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๔ วงเงินค่าจ้าง ๘,๖๙๘,๐๐๐ บาท กำหนดจ่ายเงินค่าจ้างแบ่งเป็น ๓ งวด โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้แต่งตั้งผู้ฟ้องคดีเป็นประธานกรรมการตรวจการจ้างงานก่อสร้างถนนพิพาท ต่อมา คณะกรรมการตรวจการจ้าง ได้ตรวจรับงานงวดที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีการอนุมัติจ่ายเงินค่าจ้างงวดที่ ๑ ให้แก่บริษัทผู้รับจ้าง เป็นเงิน ๒,๖๐๙,๔๐๐ บาท ตามฎีกาเบิกเงินนอกงบประมาณรายจ่าย ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ที่ ๔/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๔๕ ซึ่งบริษัทผู้รับจ้างได้รับเงินค่าจ้างจำนวนดังกล่าว เมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๔๕ หลังจากนั้นได้มีผู้ร้องเรียนว่าการก่อสร้างถนนพิพาทไม่ได้



/มาตรฐาน...

มาตรฐานตามแบบแปลน จึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนไปตรวจสอบงานก่อสร้าง แต่คณะกรรมการตรวจการจ้างก็ได้ตรวจรับงานงวดที่ ๒ และงวดสุดท้ายเมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๔๕ โดยไม่รอผลการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเสียก่อน และได้มีการอนุมัติจ่ายเงินค่าจ้างงวดที่ ๒ และงวดสุดท้ายให้แก่บริษัทผู้รับจ้างเป็นเงินจำนวน ๖,๐๘๘,๖๐๐ บาท ตามฎีกาเบิกเงินนอกงบประมาณรายจ่าย ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ที่ ๒๕/๒๕๔๕ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๔๕ ซึ่งบริษัทผู้รับจ้างได้รับเงินค่าจ้างจำนวนดังกล่าวเมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๔๕ ต่อมา นายอำเภอรัตนบุรีได้มีหนังสือที่ สร ๐๐๓๗.๑๖/๒ ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๕ แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในการก่อสร้างถนนพิพาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงได้มีคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลทับใหญ่ ที่ ๖๑/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด โดยเมื่อคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดได้สอบสวนเสร็จแล้วจึงรายงานผลการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดฉบับลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๕ เสนอต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ว่า ผู้ฟ้องคดีในฐานะประธานกรรมการตรวจการจ้างตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๐/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๔ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจการจ้างงานก่อสร้างถนนพิพาทถูกต้องตามกฎหมาย และได้ทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับความเสียหาย ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ทางราชการ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด และได้มีหนังสือที่ สร ๘๖๐๐๑/๒๗๗ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕ แจ้งผลการพิจารณาความรับผิดชอบทางละเมิดของผู้ฟ้องคดี พร้อมส่งสำนวนการสอบสวนให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ ต่อมา กระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๐.๔/๓๔๘๗๒ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๖ แจ้งผลการพิจารณาความรับผิดชอบทางละเมิดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทราบ โดยให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะส่วนของตน เป็นเงิน ๓๔๗,๙๒๐ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับแจ้งผลการพิจารณาความรับผิดชอบทางละเมิดจากกระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๖ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงได้ออกคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลทับใหญ่ เลขที่ ๔๑๙/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ทางราชการ เป็นเงิน ๓๔๗,๙๒๐ บาท ตามความเห็นของกระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลาง นั้น เห็นว่า กรณีที่จะถือว่าการก่อสร้างถนนพิพาทซึ่งไม่เป็นไปตามแบบรูปและรายการละเอียด ได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องถือเอาจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เบิกจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่บริษัทผู้รับจ้างเป็นสำคัญ เนื่องจากเมื่อถนนพิพาทไม่ได้ก่อสร้างให้ถูกต้องตามแบบรูปและรายการละเอียด



/คณะกรรมการ...

คณะกรรมการตรวจการจ้างก็ไม่อาจตรวจรับงานได้ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ก็จะอนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่บริษัทผู้รับจ้างมิได้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้รับความเสียหายจากการที่ผู้ฟ้องคดีละเลยต่อหน้าที่คณะกรรมการตรวจการจ้างตามที่ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ กำหนดให้ต้องปฏิบัติในวันที่ได้มีการอนุมัติให้จ่ายเงินค่างวดงานดังกล่าว ดังนั้นจึงต้องถือว่าผู้ฟ้องคดีได้กระทำละเมิดต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในการปฏิบัติหน้าที่ในวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๔๕ และวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๔๕ และกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองพิจารณาเห็นว่าผู้ฟ้องคดีไม่ต้องรับผิดชอบ แต่กระทรวงการคลังตรวจสอบแล้วเห็นว่าต้องรับผิดชอบเนื่องจากเหตุแห่งการกระทำละเมิดดังกล่าวเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีในฐานะเป็นประธานกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ชอบที่จะมีคำสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ทางราชการภายในอายุความหนึ่งปีนับแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลัง แต่ต้องไม่เกินสิบปีนับแต่วันที่มิเหตุแห่งการกระทำละเมิดต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ประกอบกับมาตรา ๔๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะต้องมีการสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้เสร็จสิ้นภายในอายุความสิบปีนับแต่วันที่มิเหตุแห่งการกระทำละเมิดต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลทับใหญ่ เลขที่ ๔๑๙/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ เรียกให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ทางราชการ เป็นเงิน ๓๔๗,๙๒๐ บาท แม้จะเป็นการใช้สิทธิเรียกร้องให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนภายในกำหนดอายุความหนึ่งปีนับแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลังตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวก็ตาม แต่การมีคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดังกล่าว ก็เป็นการใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากผู้ฟ้องคดีเมื่อพ้นอายุความสิบปีนับแต่วันที่มิเหตุแห่งการกระทำละเมิดต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามมาตรา ๔๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลทับใหญ่ เลขที่ ๔๑๙/๒๕๕๖ เรื่องให้นายวิเชียร สุขตนเอง นายสุบรรณ จันทร์ภักดี และนายอุทัย ศรีใหญ่ ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้กับทางราชการ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ เฉพาะในส่วนที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ทางราชการ เป็นเงิน ๓๔๗,๙๒๐ บาท จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองฟังไม่ขึ้น

การที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาเพิกถอนคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลทับใหญ่ เลขที่ ๔๑๙/๒๕๕๖ เรื่องให้นายวิเชียร สุขตนเอง นายสุบรรณ จันทร์ภักดี และนายอุทัย ศรีใหญ่



/ชดใช้...

ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้กับทางราชการ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ เฉพาะในส่วนที่เรียกให้
ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ทางราชการ เป็นเงิน ๓๔๗,๙๒๐ บาท โดยให้มีผล
ย้อนหลังไปถึงวันที่ออกคำสั่ง คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก นั้น ศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วยในผล

พิพากษายืน

นายชัยโรจน์ เกตุกำเนิด
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

๕๐๑.๕

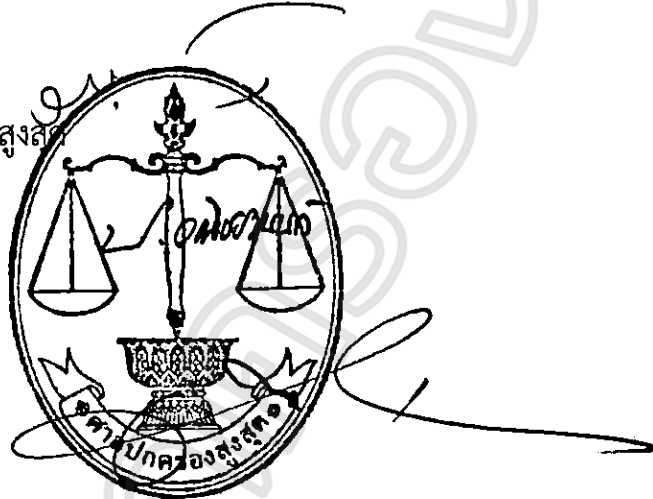
ตุลาการเจ้าของสำนวน

นายประสพ พงษ์สุวรรณ
ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด

นายประนัย วณิชชานนท์
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นายอนนท์ อติเรกสมบัติ
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นางเสริมอรุณี ตันติเวส
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด



๕๐๑.๕

ตุลาการผู้แถลงคดี : นายสมเกียรติ แสงรุ่ง

